

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 63/2532	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	พันโทหญิงพรรณิ ชยางคเสน	โจทก์
	นายพิษณุ วัลย์วุฒิ	จำเลย
	นายพิษณุ วัลย์วุฒิ จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
291, 340 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 4(14), 43(4), 157, 162
ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 4 ปี จำเลย
ให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 ปี ให้เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
รถยนต์ของจำเลยด้วย ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำคุกจำเลยมีกำหนด 2 ปี จำเลยให้การรับ
สารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษา
ศาลชั้นต้น

โจทก์และโจทก์ร่วมต่างฎีกา (อันดับ 58, 59 แผ่นที่ 3)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 62 แผ่นที่ 3)

ก่อนโจทก์และโจทก์ร่วมยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว ดี
ราคาประกัน 200,000 บาท (อันดับ 53 แผ่นที่ 4)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 2 ปี ศาลอุทธรณ์
พิพากษาแก้เฉพาะกำหนดโทษ ให้ลงโทษจำคุกจำเลย 1 ปี เป็นการแก้ไขเล็กน้อยแต่
คงลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 5 ปีจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 แม้จำเลยจะอุทธรณ์คำสั่งของ
ศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาของจำเลย ก็ไม่มีเหตุที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยก
คำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 2 ปี ศาลอุทธรณ์
พิพากษาแก้เฉพาะกำหนดโทษ ให้ลงโทษจำคุกจำเลย 1 ปี เป็นการแก้ไขเล็กน้อยแต่
คงลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 5 ปีจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 แม้จำเลยจะอุทธรณ์คำสั่งของ
ศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาของจำเลย ก็ไม่มีเหตุที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยก
คำร้อง

(เสียง ตริวิมล-ปชา วรธรรมพินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ